

한국마사회 감사실

(개선)

일련번호 2022-특정-11

분야 이해충돌방지

제목 위원회 외부위원의 이해충돌방지 제도 미흡

소관본부 ○부서, □본부, △본부, ▽본부

소관부서 ●부, ■부, ◆부, ▲부, ▼부, ◀부, ▶원

내용

1. 업무개요

우리 회 「직제규정」 제12조에 따르면 중요업무의 적절한 처리를 위해 필요하다고 인정할 때에는 위원회를 설치·운영할 수 있으며, 우리 회에는 각 개별 규정을 근거로 【별표】와 같이 66개의 위원회를 설치·운영하고 있다.

그리고, ◆부는 「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 ‘경영현안 관련 법령 개정 및 규제 개선 추진 총괄’, ‘제규정 부패영향평가 및 대내 규제개혁에 관한 업무’, ‘제규정 제정 및 폐기에 관한 심사업무’, ‘제규정심의위원회 운영’ 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제16조(공무수행사인의 공무수행과 관련된 행위제한 등)에 따르면 각종 위원회의 위원 중 공직자가 아닌 위원 또는 법령에 따라 공공기관의 권한을 위임받은 개인이나 법인 또는 단체를 “공무수행사인”으로 규정하고 있으며, 공무수행사인의 공무수행에 관하여는 같은 법 제5조(사적이해관계의 신고 및 회피·기피 신청), 제14조(직무상 비밀 등 이용 금지) 등을 준용하도록 하고 있다.

한편, 국민권익위원회의 「2022 부패영향평가 지침」에 따르면 위원회 관련 이해충돌방지 제도는 자격요건 및 임기·연임 규정, 제척·기피·회피, 해촉, 공무원의제, 겸직·영리행위금지 등이 있으며, 공공기관등의 내부규정에 대한 이해충돌방지 제도의 필요성 여부는 획일적·일률적으로 판단할 것이 아니라 위원회의 성질¹⁾, 위원회 업무성격²⁾, 규정 실익 등 개별·구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 불필요한 규제가 되지 않도록 하여야 한다.

따라서, 소관 규정에 따라 위원회를 설치·운영하고 있는 각 부서에서는 위원회의 성질, 위원회 업무성격, 규정 실익 등 개별·구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 필요시 이해충돌방지 제도를 마련하여야 하며, 특히 국민의 권리·의무에 변경을 야기하거나 분쟁·조정·중재 등 공정성이 요구되는 사항을 심의하는 위원회의 경우는 이해충돌방지 규정을 마련하여야 할 필요성이 있다. 한편, ◆부는 부패영향평가 관련 업무 및 제규정 심의 등 업무를 소관하는 부서로서 우리 회 제규정에 이해충돌방지 제도가 적절히 반영되도록 지원할 필요가 있다.

1) 의결기관과 단순 자문기관의 위원은 구별하여 평가기준을 신중적으로 적용하여야 할 것임.

2) 국민의 권리·의무에 변경을 야기하는 심의를 하거나, 분쟁·조정·중재 등의 업무 등 공정성이 요구되는 업무를 수행하는 위원회 위원은 단순 자문위원보다 강화된 평가기준이 적용되어야 할 것임.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 제척·기피·회피 제도 미비

「이해충돌방지법」에 따라 이해충돌 방지 의무를 직접적으로 적용받는 임직원과는 다르게, 각종 위원회 외부위원의 이해충돌 방지를 위해서는 각 위원회 근거규정에 별도로 제척·기피·회피 제도를 규정할 필요성이 있다.

그런데, 우리 회 규정에 따른 각 위원회를 대상으로 ① 자문위원회가 아닌 의사결정 권한을 가진 위원회인지 여부, ② 외부위원 위촉이 가능한 위원회인지 여부, ③ 제척·기피·회피 제도가 마련되어 있는지 여부를 점검한 결과 아래 【표1】과 같이 일부 규정에서 제척·기피·회피 제도를 규정하지 않은 사례가 확인되었다.

【표1】 내부규정에 따른 위원회 중 제척·기피·회피 제도 미규정 사례			
순번	위원회명	관련 규정	소관부서
1	규제입증위원회	제규정관리규정	◆부
2	중장기경영계획심의위원회	경영관리규정	■부
3	리스크관리위원회	리스크관리규정	■부
4	산업안전보건위원회	안전보건관리규정	♂담당
5	일반인사위원회	특정직인사관리규정	▲부
6	일반인사위원회	경마지원직 인사관리규정	▲부
7	일반인사위원회	전임직관리지침	▲부
8	중앙인사위원회 일반인사위원회	위촉직관리지침	▲부
9	공무국외여행심사위원회	공무국외여행관리규정	▲부
10	성희롱·성폭력 및 직장내괴롭힘 심의위원회	성희롱·성폭력 및 직장내괴롭힘 예방지침	▲부
11	등록심의위원회	더러브렛등록규정 및 세칙	▶원
12	시험관리위원회	승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정	◀부
13	시험관리위원회	말산업 관련 자격시험 관리규정	◀부
14	보상심의위원회	부패행위신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정	♥실

따라서, 해당 규정의 소관 부서는 위원회의 성질 및 업무 성격 등을 검토하여 제척·기피·회피 등 이해충돌 방지제도를 반영하여 관련 규정 개선을 추진할 필요가 있다.

나. 제규정 내 제척사유 정비 필요

「이해충돌방지법」 제2조(정의)에 따르면 공직자의 청렴한 직무수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 “이해충돌 상황”은 공직자 본인이 관련된 상황 뿐만 아니라 공직자의 가족, 소속 단체, 과거 소속 법인이나 단체 등이 관련된 상황까지 포괄하는 개념이므로, 위원회 위원의 이해충돌방지 제도를 마련할 때에도 관련 법령에 따른 포괄적 이해충돌 상황을 고려할 필요성이 있으며, 국민권익위원회는 「2022 부패영향평가 지침」에서 아래 【표2】와 같이 제척·기피·회피 제도 관련 표준안을 제시하고 있다.

【표2】 제척·기피·회피·해촉 제도 표준안(국민권익위원회)	
제00조(위원의 제척·기피·회피 등)	① ○○위원회의 위원(이하 “위원”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 ○○위원회의 심의 의결에서 제척된다. 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우 4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우 ② 당사자는 제1항에 따른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다. ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의 의결을 회피하여야 한다.
제00조(위원의 해임 및 해촉)	① ○○○장관(각 부·처·청 등 기관장)은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해임 또는 해촉할 수 있다. 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정하는 경우 4. 제00조제1항(앞의 제척사유 인용하는 조항임) 각 호의 어느 하나에 해당하는데도 불구하고 회피하지 아니한 경우(※제척사유가 있으면 스스로 회피하여야 한다는 규정이 있는 경우) 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 어렵다는 의사를 밝히는 경우 ※ 위원회 업무 및 성격에 맞게 제척 사유 및 해촉 사유 변경 가능

그런데, 우리 회 제규정에 따른 위원회 중 제척사유로 위원 본인 관련 외의 사유로 인한 이해충돌 상황을 구체적으로 규정하고 있는 사례는 아래 【표3】과 같이 일부 위원회에 불과하며, 대부분 규정에서 ‘안건과 직접적인 이해관계가 있는 위원’ 등으로 본인의 이해충돌 상황에 한정하여 제척사유를 정하고 있는 것으로 확인되었다.

【표3】우리 회 위원회 중 위원 본인 관련 외의 제척사유 규정 사례

순번	위원회명	제척사유 규정 사례(발췌)
1	출자회사 재취업 심사위원회	- 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척의 관계에 있는 자 또는 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 경우 - 위원 또는 위원이 속한 기관이 자문·고문 등을 행하고 있는 자와 이해관계가 있는 경우
2	법률고문 선정위원회	- 본회를 당사자로 하는 사건의 상대방 소송을 수입하거나 법률자문을 수행하는 등 본회와 이해충돌 가능성이 있는 경우 - 본회와 직무상 이해관계 있는 민간기업 등에서의 자문, 고문, 사외 이사 등으로 활동하게 되는 경우 - 본회와 직무상 이해관계 있는 민간사업자, 협회, 이해단체 등에 임원, 이사 등의 직위를 가지는 경우 - 본회와 직무상 이해관계 있는 사업체 운영 등 영리활동을 사실상 관리·운영하는 경우
3	소송지원심의위원회	- 위원 본인과 친족관계에 있거나 친족관계에 있었던 자와 관계있는 사항 - 위원이 해당 심의 대상 사건에 검토·조사·결재 등의 방법으로 직접 관여한 경우
4	말등록심의위원회	- 위원이 해당 안건과 관련된 이해당사자이거나 이해당사기관 소속인 경우 - 위원이 해당 안건과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우 - 위원이 해당 안건의 이해당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
5	말산업 연구심의위원회	- 최근 3년 이내에 해당 안건 관련 단체·연구소에 재직한 경우 - 해당 안건과 관련하여 자문·연구수행에 관여하는 경우

따라서, ◆부는 「이해충돌방지법」에 따른 다양한 이해충돌 상황에 대한 대응 필요성을 고려하고, 국민권익위원회의 제척·기피·회피 및 해촉 관련 표준안을 참조하여 각 개별 위원회의 성질 및 업무성격 등에 적합한 이해충돌방지 제도가 반영될 수 있도록, 제척 사유 관련 규정 정비를 추진할 필요가 있다.

다. 이해관계자를 위원 자격요건으로 규정한 사례

▶원 소관 규정인 「더러브렛등록규정 시행세칙」 제4조(등록심의위원회) 및 「말등록규정」 제4조(말등록심의위원회)에 따르면 말의 등록에 관한 사항을 심의하는 위원회의 외부위원 자격기준으로 아래 【표4】와 같이 마주, 생산자 등을 포함하고 있다.

【표4】말등록 관련 위원회의 외부위원 자격기준

순번	위원회명	외부위원 자격기준
1	등록심의위원회	제4조(등록심의위원회) ② 위원회의 위원장은 말산업육성본부장으로 하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 말등록원장이 그 직무를 대행한다. ③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 회장이 임명하거나 위촉하며, 위원의 수는 간사 1명을 포함하여 11명 이내로 한다. 1. 말등록원장 2. 마주 3. 말 생산자 4. 제3조에 따른 등록심사원 5. 그 밖에 회장이 자격이 있다고 인정하는 사람
2	말등록심의위원회	제4조(말등록심의위원회) ④ 위원회는 위원장을 포함한 6명 이상 9명 이하의 위원으로 구성하되, 위원 중 외부위원이 과반수가 되도록 하며, 개최 시간별로 구성하는 것을 원칙으로 한다. ⑤ 위원장은 말산업육성본부장으로 하고, 내부위원은 말산업육성본부 소속 부서의 장 중에서 회장이 임명하며, 외부위원은 다음 각 호에 해당하는 자로 구성된 위원후보군(pool)에서 무작위 추출 방식을 선정하여 위촉한다. 1. 말 생산자 또는 생산자단체 임원 2. 승마산업 종사자 등 말관련 단체 임원 3. 말산업 관련학과 교수

그런데, 「이해충돌방지법」 제2조(정의)에 따르면 공직자의 청렴한 직무수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 “이해충돌 상황”은 공직자 본인이 관련된 상황 뿐만이 아니라 공직자의 가족, 소속 단체, 과거 소속 법인이나 단체 등이 관련된 상황까지 포괄하는 개념이며 이는 위원회 위원에 대해서도 준용되어야 하는 기준인 점, 각 이익집단별 협회가 활성화되어 있어 심의대상이 되는 말의 소유자가 같은 단체

소속일 가능성이 매우 높은 점, 마주와 생산자는 그 업의 특성상 말의 소유자 또는 등록 신청자가 될 수밖에 없으므로 심의 사안과 관련한 잠재적 이해관계자로 볼 수 있는 점³⁾ 등을 종합적으로 고려하면, 마주 또는 생산자를 위원회 위원자격으로 규정한 것은 그 자체로 이해충돌의 소지가 있는 것으로 판단된다.

따라서, ▶원은 위원회 위원자격에서 이해관계자를 제외하는 등 「더러브렛등록 규정 시행세칙」 및 「말등록규정」을 개선할 필요성이 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

◆부, ■부, ▼부, ●부, ▲부, ▶원, ◀부는 지적 취지에 동의하며, 관련 규정 개정, 정비 등을 추진하겠다고 하였다.

△담당은 산업안전보건위원회의 경우 위원회의 성질이 단순 현안공유 및 제언을 하는 자문기구이며, 내부 직원만으로 운영하고 있어 「이해충돌방지법」 직접 적용이 가능하여 이해충돌방지 제도 규정화 실익이 적다고 하였다.

「산업안전보건법」 제24조에 따라 해당 위원회의 성질에 대해 판단컨대, 사업주는 안전보건 관련 중요사항에 대해 산업안전보건위원회 심의·의결을 거쳐야 하며, 사업주와 근로자는 산업안전보건위원회가 심의·의결한 사항을 성실하게 이행하여야 하므로, 해당 위원회는 단순 자문기구가 아닌 상당한 구속력을 가진 심의·의결 위원회에 해당하는 것으로 판단된다. 또한, 규정상으로는 임직원이 아닌 명예산업안전감독관, 안전관리자(안전관리전문기관에 위탁한 경우), 보건관리자

(보건관리전문기관에 위탁한 경우)도 위원으로 위촉할 수 있도록 하고 있는 것으로 확인된다.

다만, 현재 위원회 구성을 확인하여 본 결과 내부 임직원만으로 구성하고 운영하고 있으므로, 관련 규정 개선을 요구할 필요성은 없는 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

① ●부, ■부, ◆부, ▲부, ▼부, ◀부, ▶원은 소관 규정상 위원회 관련 제척·기피·회피 등 이해충돌 방지제도를 반영하여 관련 규정 개선을 추진하시기 바랍니다. 【개선】

② ◆부는 향후 위원회 관련 규정의 신설·개정·운영 등 관련 업무를 함에 있어 각 개별 위원회의 성질 및 업무성격 등에 적합한 이해충돌방지 제도가 반영될 수 있도록 제척 사유 관련 규정 정비를 추진하시기 바랍니다. 【개선】

③ ▶원은 위원회 위원자격에서 이해관계자를 제외하는 등 「더러브렛등록 규정 시행세칙」 및 「말등록규정」을 개선하시기 바랍니다. 【개선】

3) 위원회 위원으로서 심의·의결한 사안과 유사한 사례가 본인 소유 말 관련하여 발생시, 직접적 이해 당사자로서 심의·의결례의 적용 대상이 되므로, 심의·의결시 본인의 이해관계가 개입될 수밖에 없음.

[별표] 우리 회 규정에 따른 위원회 현황

순번	위원회명	관련 규정	소관부서
1	임원추천위원회	임원추천위원회 운영규정	▲부
2	재규정심의위원회	제규정관리규정	◆부
3	규제입증위원회	제규정관리규정	◆부
4	중장기경영계획심의위원회	경영관리규정	■부
5	운영위원회	운영위원회규정	♠부
6	말산업발전위원회	말산업발전위원회운영규정	♠부
7	제안심사위원회	지식경영관리규정	♡부
8	직무발명심의위원회	지식경영관리규정	♡부
9	출자회사 재취업 심사위원회	출자회사관리규정	⊙부
10	윤리청렴위원회	윤리청렴위원회규정	♡부
11	법률고문선정위원회	법률고문운영지침	◆부
12	리스크관리위원회	리스크관리규정	■부
13	사내벤처 심의위원회	사내벤처 운영지침	♣부
14	마주등록심의위원회	경마시행규정 및 세칙	☆부
15	상벌위원회	경마시행규정 및 세칙	☆부
16	비상대책위원회	경마시행규정 및 세칙	☆부
17	심판처분재심위원회	경마시행규정 및 세칙	☆부
18	전형위원회	경마시행규정 및 세칙	☆부
19	투표사고금심의위원회	투표사고금처리규정	⊙부
20	포상금 심의위원회	경마비위 신고포상금 지급규정	▼부
21	포상금 심의위원회	불법경마 신고포상금 지급 등에 관한 규정	♣부
22	보안심사위원회	보안업무관리규정	◆부
23	재난안전관리위원회	재난안전관리규정	♠담당
24	기부심의위원회	기부금관리규정	●부
25	방위협의회	방위협의회규정	⦿관
26	정보화심의위원회	정보화업무처리규정	●부
27	산업안전보건위원회	안전보건관리규정	♠담당
28	안전경영위원회	안전경영위원회운영규정	♠담당
29	중앙인사위원회	인사규정 및 세칙	▲부
30	공채전형위원회	인사규정 및 세칙	▲부
31	근무평가심의위원회	인사규정 및 세칙	▲부
32	일반인사위원회	특정직인사관리규정	▲부
33	일반인사위원회	경마지원직 인사관리규정	▲부
34	일반인사위원회	전임직관리지침	▲부
35	중앙인사위원회 일반인사위원회	위촉직관리지침	▲부
36	고충처리위원회	인사고충처리규정	▲부
37	공무국외여행심사위원회	공무국외여행관리규정	▲부
38	성희롱,성폭력 및 직장내괴롭힘 심의위원회	성희롱,성폭력 및 직장내괴롭힘 예방지침	▲부

순번	위원회명	관련 규정	소관부서
39	유연근무제 심사위원회	유연근무제 운영규정	▲부
40	개방형 직위 선발위원회	개방형 직위 운영규정	▲부
41	소송지원심의위원회	임직원 소송지원규정	◆부
42	임원문책심의위원회	임원 문책 규정	▲부
43	계약심의위원회	계약규정	⦿부
44	자산관리심의위원회	고정자산관리규정	⦿부
45	장외발매소선정심의위원회	장외발매소의 개설 등에 관한 규정	⊙부
46	등록심의위원회	더러브렛등록규정 및 세칙	▶원
47	마사운영위원회	마사운영규정	⊗부
48	영예조교사·기수 선정위원회	영예조교사·기수 선발 및 관리 규정	⦿부
49	말평가위원회	말평가위원회규정	▶원
50	동물병원운영위원회	동물병원운영규정	⦿담당
51	씨수말운영위원회	씨수말운영위원회규정	⊙부
52	말등록심의위원회	말등록규정	▶원
53	시험관리위원회	승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정	◀부
54	시험관리위원회	말산업 관련 자격시험 관리규정	◀부
55	말산업 연구심의위원회	연구사업관리규정	⦿소
56	육성목장 마사대부심의위원회	육성목장 마사대부규정	⊙부
57	해외종축개발 운영위원회	해외종축개발운영위원회 규정	⊗TF
58	감사위원회	감사위원회운영규정	♥실
59	감사처분심의위원회	감사규정	♥실
60	감사자문위원회	감사규정	♥실
61	윤리경영위원회	윤리강령	♡부
62	행동강령 위반행위 조사위원회	행동강령	♥실
63	보상심의위원회	부패행위신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정	♥실
64	청렴옴부즈만	청렴옴부즈만 설치 및 운영규정	♥실
65	인권경영위원회	인권경영 실행지침	♡부
66	인권진정심의위원회	인권경영 실행지침	♡부